جمعية
اليرموك
التعاونية
AlYarmouk Coop Society

عقد إتفاق موحد (بالسوق المركزي)

محرر بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق ٧ / ١ / ٢٠١٩ فيما بين كلاً من :

١- **السادة / جمعية اليرموك التعاونية .** **طرف أول**

عنوانها : منطقة اليرموك – قطعة 3- شارع عبدالعزيز بن باز

ويمثلها فى هذا العقد السيد / عبدالعزيز عبدالكريم مال الله . بصفته / رئيس مجلس الإدارة

٢-**السادة /شركة المتحدة المتميزة للتجارة العامة للمواد الغذائية.** **طرف ثاني**

عنوانها :الفروانية – شارع علي فهد الدويلة – مجمع الخرينج التجاري – ميزانين مكتب (١) .

هاتف / ٢٤٧٧٤٧٠٤

نقال / ٦٩٦٩٢٤٩٦

ويمثلها فى هذا العقد السيد / فيصل سيد احمد العيدان بصفته / مفوض بالتوقيع

بعد أن أقر طرفي ذلك العقد بكامل أهليتهما للتعاقد وإبرام التصرفات القانونية ، إتفقا فيما بينهما على ما يلي :

البند الأول

بموجب ذلك العقد يستغل الطرف الثاني المساحات التى سوف يتم بيانها تفصيلاً بالبند الثاني

[● بالسوق المركزي الرئيسي – ○ فرع لوازم العائلة – ○ فرع قطعة ☐ – ○ فرع المكتبة]

البند الثاني

يلتزم الطرف الأول بتوفير تلك المساحات الموضحة أدناه وتمكين الطرف الثاني من إستغلالها لعرض منتجاته التى تم الموافقة عليها من قبل لجنة المشتريات وبيانها كالتالي :

T +965 18 025 25
F +965 25 336 449
E info@yarmoukcoop.com
w www.yarmoukcoop.com
@alyarmoukcoop

جمعية
اليرموك
التعاونية
AlYarmouk Coop Society

- **مساحة** ☐ **متر برف المكسرات** رقم ☐
- **مساحة** ☐ **متر برف القهوة** رقم ☐
- **مساحة** ☐ **متر برف الشاي** رقم ☐ **بما يعادل قاطع**
- **مساحة** ☐ **متر برف المشروبات الساخنة** رقم ☐
- مساحة ☐ متر برف رقم ☐
- عدد ☐ جندولة أمامية بقسم أرقام ☐☐☐☐☐
- عدد ☐ جندولة خلفية بقسم أرقام ☐☐☐☐☐
- **عدد** **نصف قاطع برف الشاي بالسوق المركزي** ☐☐☐☐☐
- عدد ☐ قاطع ثلاجة أرقام ☐☐☐☐☐
- عدد ☐ باب ثلاجة أرقام ☐☐☐☐☐
- عدد ☐ حوض ثلاجة أرقام ☐☐☐☐☐
- عدد ☐ جندولة ثلاجة [أمامية / خلفيه] أرقام ☐☐☐☐☐
- **عدد** ☐ **ستاند بقسم الرجيم**
- عدد ☐ طبلية بقسم .....

البند الثالث

فى مقابل إستغلال تلك المساحات يلتزم الطرف الثاني بالخيارين التاليين وهما :

● مبلغ وقدرة ٧٥٠ د. ك سنوياً (فقط سبعمائة وخمسون دينار كويتي لا غير سنوياً) للطرف الأول ويكون ذلك ○ دفعة واحدة/● اربع دفعات ربع سنوية] (○ نقداً / بإشعارات خصم من حساب الطرف الثاني يخصمها الطرف الأول ولا يحق للطرف الثاني الإعتراض على الخصم).

T +965 18 025 25
F +965 25 336 449
E info@yarmoukcoop.com
w www.yarmoukcoop.com
@alyarmoukcoop

البند الرابع

مدة هذا العقد سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١ وتنتهي فى ٢٠١٩/١٢/٣١ وهذه المدة لا تتجدد تلقائياً إلا بموجب عقد جديد وموقع عليه من الطرفين أو بكتاب موقع عليه من الممثل القانوني للجمعية بالموافقة على التجديد وفي حال انتهاء مدة العقد وعدم تجديده لأى سبب من الأسباب ولم يقم الطرف الثاني برفع بضاعته من أماكن عرضها فإن وجود البضاعة لا يترتب عليه أثر بحق الطرف الأول بشأن تجديد العقد ، ويكون الطرف الثاني ملزم بدفع قيمة عدد الأيام التى تتجاوز مدة أنتهاء العقد حتي تمام رفع البضاعة وإرجاعها حسب قيمة إيجار اليوم الواحد فى ضوء المقابل السنوي للقيمة الكلية للعقد مضاف إليها نسبة 20% مقسومة على 365 يوم ، وكذلك يحق للطرف الأول رفع البضاعة وعدم عرضها ووضعها بالمخازن حال إنتهاء مدة العقد ويكون الطرف الثاني ملزم برفعها وسحبها دون تحميل الطرف الأول أى مسئولية بخصوص ذلك الإجراء حال تأخر الطرف الثاني برفع البضاعة وترتب على هذا التراخي تلفها أو إنتهاء صلاحيتها .

البند الخامس

يلتزم الطرف الثاني بالتقيد بالتعليمات التى يصدرها اليه الطرف الأول ، كما يلتزم بجميع القوانين واللوائح والقرارات والنشرات الصادرة وما يستجد منها من بلدية الكويت – الهيئة العامة للغذاء والتغذية – وزارة الشئون الاجتماعية والعمل – وزارة الصحة – اتحاد الجمعيات التعاونية ، أو أى جهة رقابية .

البند السادس

يحق للطرف الأول بالإتفاق مع الطرف الثاني تبديل الموقع المخصص لعرض البضاعة بمكان بديل دون المساس بالمساحات المتفق عليها ، وذلك بعد إبداء الأسباب وعلي سبيل التعاون بين الطرفين لتحقيق المصالح العامة والمتبادلة

البند السابع

يعتبر ذلك العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون سابق إنذار فى حال عدم إلتزام الطرف الثاني بأي من بنود هذا العقد وتحدد غرامة مالية بمعرفة الطرف الأول يستقطعها من حساب ومستحقات الطرف الثاني بما لا تتجاوز قيمة العقد .

T +965 18 025 25
F +965 25 336 449
E info@yarmoukcoop.com
w www.yarmoukcoop.com
@alyarmoukcoop

البند الثامن

يحق لأى طرف فسخ هذا العقد بعد إخطار الطرف الآخر كتابياً أو بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الرغبة فى فسخ العقد وذلك دون الحاجة إلى إبداء أى أسباب ودون إعتراض من الطرف الآخر متي رأى أن هناك حاجة لذلك الإجراء حسب رؤيته التسويقية ، كما لا يجوز للطرف الثاني إستخدام حق الفسخ الوارد بهذا البند إلا بعد مرور ستة أشهر على الأقل من تاريخ بداية سريان مدة هذا العقد .

البند التاسع

أقر الطرفان بأن العناوين الثابتة بمقدمة هذا العقد هى التى يمكن المخاطبة عليها مالم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابياً بتغير عنوانه كما أن المخاطبات عن طريق الفاكس أو البريد اللإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة (SMS) تكون منتجة لكافة الأثار القانونية .

البند العاشر

تختص محاكم دولة الكويت بالفصل فى أى نزاع ينشأ بشأن ذلك العقد أو حول تفسير أى بند من بنوده .

البند الحادي عشر

تحرر ذلك العقد من أربعة صفحات وإحدي عشر بند من نسختين أصليتين بيد كل طرف نسخة أصلية للعمل بموجبها.

الطرف الأول **الطرف الثاني**

الشركة المتحدة المتميزة للمواد الغذائية
United Distinctive Co. For Gen. Trad. for Foodstuffs

جمعية اليرموك التعاونية
AlYarmouk Coop Society

T +965 18 025 25
F +965 25 336 449
E info@yarmoukcoop.com
w www.yarmoukcoop.com
@alyarmoukcoop

الشركة المتحدة المتميزة للتجارة العامة للمواد الغذائية ش.ش.و
United Distinctive Co. For Gen. Trad. for Foodstuffs
إحدى الشركات التابعة للشركة المتحدة للمرطبات ش.م.ك.م
A Subsidiary Of the United Beverage Company K.s.c.c

LYSAL/1308/2018
التاريخ: 10/ 2018/11

عقد/ استغلال مساحة بالسوق المركزي

إنه في يوم الاثنين الموافق 17 /2018/09 فيما بين كلا من :

الطرف الاول : الشركة المتحدة المتميزة للتجارة العامة للمواد الغذائية (ش.ش.و)

الطرف الثاني : جمعية اليرموك التعاونية

أولاً : بناء علي ما سبق الاتفاق علية بين شركتنا وجمعيتكم الموقرة بتاريخ علي توفير مساحة داخل الرف الرئيسي بالسوق المركزي كما هو موضح بالجدول التالي :

البيان	القسم	المساحة	الايجار السنوي
السوق المركزي الجديد	رف الشاي	نصف قاطع	750

ثانياً : مدة هذا الاتفاق سنة ميلادية تبدأ في 2018/11/01 وتنتهي في 2019/10/30 قابلة للتجديد ما لم يخطر أحد الطرفين الأخر بعدم رغبته في التجديد كتابيا قبل شهر من تاريخ الانتهاء.

ثالثا : طريقة الدفع عن طريق إشعار خصم من الحساب ولا يوجد أي خصومات أو مجاني غير المذكور أعلاه .

رابعاً : لا يتم احتساب المبيعات ضمن مبيعات ليز.

خامساً: اعتماد الاصناف التكميلية في فترة لا تتجاوز عن اسبوع الى عشرة أيام من تسليم الكتاب.

سادساً: لا يحق للجمعية تغيير سعر بيع المنتج إلا بموافقة الشركة كتابياً.

سابعاً:السماح بأستغلال المساحة المؤجرة لوضع مواد الدعاية والإعلان.

ثامناً:عدم وضع اي نسبة مجانية على طلبات الشراء.

تاسعاً: يتم عمل تسويه من تاريخ التنفيذ الفعلي للعقد.

عاشراً: تختص محاكم الكويت علي إختلاف درجاتها بالفصل في اي نزاع ينشأ بسبب تنفيذ هذا العقد.

الطرف الأول	الطرف الثاني
الشركة المتحدة المتميزة للتجارة العامة للمواد الغذائية (ش.ش.و)	جمعية اليرموك التعاونية

جمعية اليرموك التعاونية
AlYarmouk Coop Society

الشركة المتحدة المتميزة للتجارة العامة للمواد الغذائية
United Distinctive Co. For Gen. Trad. for Foodstuffs

Farwaniya , Ali Fahad Al-Dwailah St. , Al Khurainej Commercial Complex , Mezzanine- office : 1
Tel .: 24774704 , 24774783 Fax: 24729520
Email :Sales.lays@unibevkw.com
الفروانية - شارع علي فهد الدويلة - مجمع الخرينج التجاري ميزانين مكتب (1)
هاتف: 24774704 , 24774783 فاكس: 24729520